ACUERDO No. TJAN-P-042/2026

ACUERDO DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE NAYARIT, POR EL QUE SE DESIGNA A LA LICENCIADA CECILIA VALDERRAMA MOTA, COMO SECRETARIA PROYECTISTA, CON ADSCRIPCIÓN A LA SALA COLEGIADA DE RECURSOS, LO ANTERIOR CON MOTIVO DE VACANTE.

A N T E C E D E N T E S

I. El Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit fue creado mediante reforma constitucional de fecha dieciocho de octubre del dos mil dieciséis, y su Ley Reglamentaria se expidió el día veintiuno de diciembre del dos mil dieciséis, comenzando sus funciones jurisdiccionales el cuatro de enero de dos mil diecisiete.

II. Con fecha veintiocho de abril del dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia de Justicia Administrativa, por el cual el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, pasó de estar conformado de cinco a siete Magistrados Numerarios.

III. En este sentido, es importante destacar que, dicha integración, contempló que este Tribunal funcionará en Pleno, con dos Salas Colegiadas Administrativas, conformadas por tres Magistrados

Numerarios cada una y una Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, integrada por un Magistrado Numerario.

IV. Luego, el pasado veintiséis de julio del dos mil veintiuno, se publicó en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit. Dentro de la indicada modificación legislativa, se puede advertir la armonización a la organización y funciones en la estructura administrativa y jurisdiccional de esta Institución.

V. Posteriormente, con fecha uno de diciembre de dos mil veintidós, fue publicado el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa, dentro de la indicada reforma a la constitución local, se contempló, en el artículo 104, que el Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá por cinco magistradas o magistrados numerarios y funcionará en Pleno y en Salas, en ese sentido, su integración paso de siete a cinco magistraturas.

VI. En atención a la citada reforma constitucional, quedó establecido en el artículo TERCERO Transitorio que, dentro de ciento ochenta días hábiles siguientes a que entre en vigor el citado Decreto, el Congreso

del Estado deberá armonizar las disposiciones legales correspondientes.

VII. Así, el pasado veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, fue publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto por el que se emite la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit y se abroga la publicada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte.

VIII. Derivado de lo anterior, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, emitió el Acuerdo General **TJAN-P-001/2023**, en el cual, se habilitaron las Salas Colegiadas Administrativas para que continuaran con el conocimiento, trámite y resolución de los asuntos de su competencia, lo anterior, hasta en tanto las Salas Unitarias Administrativas y la Sala Colegiada de Recursos quedaran debidamente integradas.

IX. En seguimiento a lo señalado, el pasado veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó el diverso Acuerdo General **TJAN-P-002/2023**, en el que se determinó el inicio formal de funciones de las Salas Unitarias Administrativas y la Sala Colegiada de Recursos y, a su vez, se extinguieron la Primera y Segunda Sala Administrativa, ello, con motivo del multicitado Decreto publicado el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.

X. En ese sentido, con motivo de lo anterior, el Pleno del Tribunal aprobó en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria Administrativa, la nueva estructura del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, y realizó las adscripciones del personal a cada una de las Salas del Tribunal, así como a las unidades Administrativas

XI. Ahora, es importante mencionar que, el pasado trece de agosto de dos mil veintiséis, el Licenciado Carlos Arturo Robles Quintero, presentó renuncia voluntaria, al cargo de Secretario Proyectista que venía desarrollando en la Sala Colegiada de Recursos, quedando vacante la citada plaza.

XII. Derivado de lo anterior, resulta indispensable que este Pleno, tome las medidas pertinentes, a efecto de que no se paralicen las funciones que se desarrollan en la Sala Colegiada de Recursos, con motivo de la renuncia del citado profesionista, por lo que, es necesario se designe a la persona que ocupará la plaza vacante.

XIII. En virtud de lo anterior, la Magistrada Doctora Sairi Lizbeth Serrano Morán, presentó propuesta a la Magistrada Presidenta, para que sea puesto a consideración del Pleno, la designación de la persona que ocupará la vacante de Secretario Proyectista.

XIV. En atención a lo anterior, la Magistrada Presidenta, en uso de sus atribuciones conferidas en el artículo 12 fracción XI, de la Ley

Orgánica, pone a consideración del Pleno, la citada propuesta, para su aprobación correspondiente, conforme los siguientes considerandos.

C O N S I D E R A N D O

I.- Naturaleza y funciones del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit.

En términos de lo dispuesto por el artículo 116, en su fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone que los Tribunales de Justicia Administrativa se encuentran dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones.

Que dichos Tribunales, tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados por faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

Que derivado de la homologación a la Constitución Federal, mediante Decreto de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se reformó el artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, mismo que prevé que, la Jurisdicción Administrativa en el Estado, se ejerce por conducto del Tribunal de Justicia Administrativa, Órgano Autónomo para dictar sus fallos, la Ley establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y en su caso, recursos contra sus resoluciones; siendo el Tribunal independiente de cualquier autoridad y dotado de patrimonio propio.

El artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, establece que el Tribunal de Justicia Administrativa gozará de autonomía presupuestal, por lo que el presupuesto que le sea asignado, deberá ser suficiente para el cumplimiento al marco normativo y sus funciones, a fin de que la planeación, programación, presupuestación, contratación y control de adquisiciones y arrendamientos, así como la prestación de servicios, resulten necesarios para el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa.

II.- Integración del Pleno.

Actualmente, derivado de las reformas a la Constitución Local y a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, publicadas el uno de diciembre de dos mil veintidós y el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés respectivamente, se estableció que este Tribunal quedará integrado con cinco Magistradas o Magistrados numerarios.

En este sentido, es importante destacar que dicha integración contempla que este Tribunal funcionará en Pleno, con tres Salas Unitarias Administrativas, conformada por un Magistrado Numerario cada una, una Sala Unitaria Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas, integrada por un Magistrado Numerario, así como una Sala Colegiada de Recursos conformada por tres magistrados.

Finalmente, lo precisado en el párrafo que antecede quedó materializado en el Acuerdo General TJAN-P-002/2023, en el cual, se fijaron las bases y se establecieron las directrices para la nueva conformación del Tribunal, ello, con base a los lineamientos que se fijaron en la multicitada reforma constitucional y reglamentaria.

III.- Atribuciones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4°, fracción VIII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, el Pleno es el órgano colegiado integrado por los **cinco Magistrados numerarios** del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, mismos que, para la toma de sus decisiones, se pronunciaran por unanimidad o mayoría de votos.

Asimismo, dicho órgano de gobierno, tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y buen funcionamiento de la actuación jurisdiccional en

el Tribunal, por lo cual, cuenta con diversas facultades tendentes a garantizar la correcta impartición de justicia en materia administrativa.

En correlación con lo anterior, conviene citar lo contenido en el artículo 27, fracción IV de la indicada Ley Orgánica, en donde se dispone que el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, cuenta con la atribución para:

"Garantizar en igualdad de trato, el debido y eficaz funcionamiento de cada una de las Salas, gestionando, proporcionando y ejerciendo, a través del área Administrativa correspondiente, los recursos presupuestales necesarios para tal efecto;"

En el mismo sentido, la fracción V, del artículo 27 de la Ley Orgánica, se establece que corresponderá a dicho órgano colegiado lo siguiente:

*"**Designar,** remover y adscribir o readscribir, al Secretario del Pleno, al Secretario de Sala y demás personal jurisdiccional adscritos al Pleno y Salas."*

Finalmente, en la fracción XIV del multicitado numeral, se mencionar que corresponderá al Pleno la expedición de *"...acuerdos y acuerdos generales en las materias de su competencia, incluidos aquéllos que regulen las funciones, atribuciones y responsabilidades de los integrantes del Pleno, las Salas y del personal adscrito al Tribunal;"*

En este sentido, corresponde al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, el llevar a cabo la designación de los servidores públicos de este Tribunal, lo anterior, con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento de cada una de las Salas y áreas administrativas que conforman esta Institución.

IV.- Atribuciones de la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit.

En términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica, el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, será designado por unanimidad o mayoría de votos de los integrantes en Pleno y durará en su encargo tres años.

En este orden, con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, se designó por parte del Pleno como Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, a la Maestra Irma Carmina Cortés Hernández, lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo Sexto Transitorio del Decreto que reforma los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial órgano del Gobierno del Estado de Nayarit con fecha veintiocho de julio de dos mil veinte.

Posteriormente, con motivo de la conclusión del cargo como Presidenta del Tribunal la Magistrada Irma Carmina Cortés Hernández, fue ratificada en el

cargo de Presidenta del Tribunal, por otro periodo de tres años, mismo que fue aprobado por el Pleno en la Novena Sesión Ordinaria Administrativa de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

Ahora, por lo que ve a las atribuciones con que cuenta la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, es dable destacar lo dispuesto por el artículo 12, fracción XI de la Ley Orgánica, mismo que a la letra señala:

"Proponer la designación de aquellos servidores públicos que conforme a la Ley Orgánica y el presente Reglamento Interior corresponda al Pleno;"

Con lo anterior, queda de manifiesto la atribución conferida a la Magistrada Presidenta de proponer mejoras en el modelo de impartición y administración de justicia de este Tribunal, lo que implica en su caso, el de proponer a los servidores públicos jurisdiccionales y administrativos que establece el artículo 8 de la Ley Orgánica.

V.- Del Secretario Proyectista.

Es importante destacar que, para el debido funcionamiento de las Salas del Tribunal, se determinó que contaran con Secretarios Proyectistas, tal y como quedo asentado en el artículo 8, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que se cita a continuación:

*"**Artículo 8. Del Personal Jurisdiccional del Tribunal.** Para su adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, además de los Magistrados que integran las Salas, el Tribunal contará de manera enunciativa más no limitativa, con un Secretario del Pleno y un Secretario de Sala, Secretarios Coordinadores de Acuerdos y Proyectos, **Secretarios Proyectistas**, Secretarios de Acuerdos, Actuarios o Notificadores y demás servidores públicos necesarios para su funcionamiento, según lo permita la disponibilidad presupuestal."*

En virtud de lo anterior, se desprende que, por mandato legal, cada una de las Salas del Tribunal, se integrara con Secretarios Proyectistas para su correcto funcionamiento. Al respecto, el artículo 46 del Reglamento Interior, establece las facultades y obligaciones con que cuentan los indicados Servidores Jurisdiccionales, mismas que se enuncian a continuación:

Artículo 46. Facultades y obligaciones de los Secretarios Proyectistas. *Los Secretarios Proyectistas, además de las atribuciones que les confieren la Ley Orgánica, tendrán las siguientes facultades y obligaciones:*

- ***I.*** *Recibir de los Secretarios de Acuerdos los expedientes y verificar su correcta integración. En caso de advertir irregularidades u omisiones, deberán devolverlos, para que, de ser posible, sean subsanadas en términos del artículo 14 de la Ley de Justicia;*
- ***II.*** *Elaborar los proyectos de resolución de su competencia que le sean asignados;*
- ***III.*** *Tramitar, en su caso, el procedimiento de ejecución de sentencia establecido en la Ley de Responsabilidades y la Ley de Justicia;*
- ***IV.*** *Ejercer el control, organización y responsabilidad del archivo de los expedientes que se le hubieren encomendado y de la documentación inherente a los mismos, que le sea entregada para su resguardo;*

V. *Remitir al Área Coordinadora de Archivos los expedientes en los que por mandato judicial se hubiere dispuesto su conclusión y guarda definitiva y llevar el registro respectivo;*

VI. *Remitir a la Coordinación de Notificaciones, los asuntos en que deba ser practicada alguna notificación a las partes;*

VII. *Turnar debidamente integrado, sellado y foliado el expediente a la Coordinación de Notificaciones para la práctica de la notificación correspondiente;*

VIII. *Remitir en forma ordenada y legible, los acuerdos y resoluciones, así como los traslados que se acompañen, para su notificación correspondiente;*

IX. *Ejercer el debido control sobre la utilización y la custodia de los sellos oficiales a su cargo;*

X. *Auxiliar al Magistrado de su adscripción, en los asuntos que le sean encomendados y que sean compatibles con sus funciones;*

XI. *Autorizar con su firma las actuaciones de su competencia;*

XII. *Expedir certificaciones de las constancias que obren en los expedientes de trámite, y cotejar los documentos que en original presenten las partes para tal efecto;*

XIII. *Elaborar las versiones públicas de las sentencias de los asuntos que le sean turnados, para su posterior envío a la Unidad de Transparencia del Tribunal;*

XIV. *Ejercer facultades de los Secretarios de Acuerdos, respecto de asuntos de su competencia, cuando por las necesidades del servicio lo requieran, y*

XV. *Las demás que le establezcan otras normas aplicables, el presente Reglamento Interior, el Pleno y el Magistrado de su adscripción.*

Como se puede advertir, la labor que realizan los Secretarios Proyectistas, es de vital importancia en el funcionamiento de cada una de las Salas, por lo cual, este Pleno debe adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar lo anterior.

VI.- De la designación de la Licenciada Cecilia Valderrama Mota, como Secretaria Proyectista.

Como se anunció en párrafos anteriores, la función que desarrolla el Secretario Proyectista, es muy importante dentro de la función que realizan las Salas del Tribunal, por lo cual, es necesario contar con los perfiles idóneos para ocupar dicho puesto.

Tal como quedó asentado en la parte de antecedentes, el pasado trece de agosto de dos mil veintiséis, el Licenciado Carlos Arturo Robles Quintero, presento formal renuncia al cargo de Secretario Proyectista que venía desempeñando en la Sala Colegiada de Recursos, lo anterior con efectos a partir del diez de agosto de dos mil veintiséis, quedando vacante la citada plaza.

En virtud de lo anterior, la Magistrada Doctora Sairi Lizbeth Serrano Morán, presento a la Magistrada Presidenta Irma Carmina Cortés Hernández, propuesta para que la Licenciada Cecilia Valderrama Mota, ocupe la plaza vacante, de Secretaria Proyectista, que dejo vacante el Licenciado Carlos Arturo Robles Quintero, en la Sala Colegiada de Recursos.

En virtud de lo anterior, la Magistrada Presidenta en uso de sus atribuciones establecidas en el artículo 12 fracción XI de la Ley Orgánica, pone a consideración de este Pleno, la propuesta para que la citada profesionista, ocupe el puesto de Secretaria Proyectista, misma que actualmente se desempeña como Secretaria de Acuerdos en la Sala Colegiada de Recursos, asimismo, reúne los requisitos que exige el artículo 47 del Reglamento Interior

de este Tribunal, y que se acreditan, conforme la valoración curricular que a continuación se expone.

Requisitos	Documento que lo acredita
Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos	Acta de Nacimiento, con la que acredita ser de nacionalidad mexicana.
Tener cuando menos veinticinco años cumplidos al día de la designación	Acta de Nacimiento, que acredita la edad requerida.
Ser licenciado en derecho con título y cedula profesional expedida por autoridad competente	Cedula y Titulo.
Acreditar experiencia laboral en materia administrativa, fiscal o amparo de cuando menos tres años	Curriculum mediante el cual se advierte su experiencia laboral requerida en materia administrativa
Ser de notoria buena conducta y honorabilidad manifiesta y no haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delitos cometidos en la custodia de documentos	Carta de no antecedentes penales
Manifestar bajo protesta de decir verdad no estar inhabilitado para el ejercicio de un empleo, cargo o comisión en el servicio público	Constancia de no inhabilitación

Los documentos antes referidos, se encuentran en poder del Departamento de Administración del Tribunal, y se adjuntan en copia al presente Acuerdo

como anexo número 1, mediante el cual se acredita que la profesionista, reúne el perfil idóneo para ocupar el cargo de Secretaria Proyectista, con adscripción a la Sala Colegiada de Recursos, del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit.

Con base a las anteriores consideraciones, este Pleno determina que resulta idóneo el perfil de la profesionista que se propone, y, en consecuencia, aprueba la designación de la Licenciada Cecilia Valderrama Mota, en el puesto de Secretaria Proyectista, con adscripción a la Sala Colegiada de Recursos, lo anterior con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintiséis.

La anterior designación, se realizará bajo el régimen de confianza, de libre designación, de conformidad con el artículo 123, Apartado B fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5 y 6 fracción VI, de la Ley de Derechos y Justicia laboral del Estado de Nayarit.

En virtud de los Antecedentes y Consideraciones antes descritas, con fundamento en los artículos 27, fracciones IV, V y VI, y 12 fracción XI de la Ley Orgánica, así como los diversos 46 y 47 del Reglamento Interior, este Pleno.

A C U E R D A

Primero. Se aprueba la designación de la Licenciada Cecilia Valderrama Mota, como Secretaria Proyectista, con adscripción a la Sala Colegiada de

Recursos, lo anterior con efectos a partir del uno de septiembre de dos mil veintiséis.

Lo anterior, se realizará bajo el régimen de confianza, de libre designación, de conformidad con el artículo 123, Apartado B fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5 y 6 fracción VI, de la Ley de Derechos y Justicia laboral del Estado de Nayarit.

Segundo. Expídase el nombramiento correspondiente a la profesionista designada, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit.

Tercero. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos del Pleno, remita copia certificada del presente Acuerdo al Titular del Departamento de Administración de este Tribunal, para lo efectos legales correspondientes.

Cuarto. Publíquense el presente Acuerdo de manera integral en la página de internet del Tribunal de Justicia Administrativa, para que surta los efectos correspondientes.

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, integrado por las Magistradas Maestra Irma Carmina Cortés Hernández, Doctora Sairi Lizbeth Serrano Morán, y Magistrados Maestro Raymundo García Chávez, Licenciado Juan Manuel Ochoa Sánchez, y el Licenciado Jorge Luis

Mercado Zamora, por unanimidad de votos, en la **Octava Sesión Ordinaria Administrativa,** celebrada el día treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis. - Firman la Magistrada **Maestra Irma Carmina Cortés Hernández**, Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, ante la fe de la Secretaria General de Acuerdos del Pleno, **Maestra Juana Olivia Amador Barajas**, quien autoriza y da fe.